



<https://bunyodtour.tj>
info@bunyodtour.tj



+992 446 257 575
+992 915 123 344

734042, Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 104
104, Street, Ayni, Dushanbe, Tajikistan, 734042



ЧДММ "БУНЁД-ТУР"
"BUNYOD-TOUR" LLC

PMA / TIN: 010098739
РЯМ / PIN: 010023137

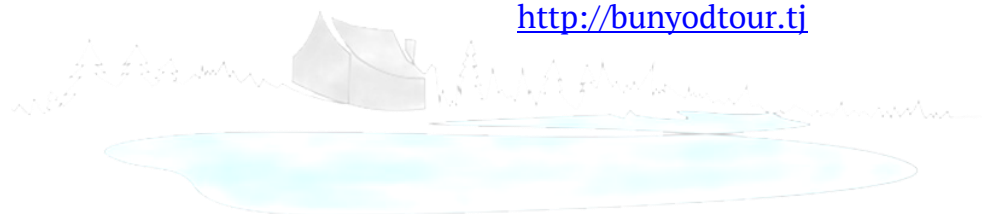


ОФЕРТА-ДОГОВОР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

ОФЕРТА-ШАРТНОМА ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ САЙЁҲӢ

Дата: дата бронирования турпродукта с веб-сайта
<http://bunyodtour.tj>

Сана: санаи фармоиши маҳсулоти сайёҳӣ аз сомонаи
<http://bunyodtour.tj>



СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	8
2. СТОИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА.....	8
3. ОПЛАТА И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8
4. РАЗМЕЩЕНИЯ	9
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	10
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	13
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ) ИСПОЛНИТЕЛЯ....	16
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	16
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	18
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	19
Приложение к Договору: СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	21

МУНДАРИҶАИ ШАРТНОМА

МАҲҲУМҲО.....	3
1. МАВЗЌИ ШАРТНОМА.....	8
2. АРЗИШИ МАҲСУЛОТИ САЙЁҲЌ	8
3. ПАРДОХТ ВА БАҲАРДОНИДАНИ МАБЛАҒ	8
4. ИҚОМАТ.....	9
5. УҲДАДОРИҲОИ ТАРАҲҲО	10
6. МАСЪУЛИЯТИ (ҶАВОБГАРИИ) ТАРАҲҲО	13
7. ПОДОШ (ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ) ИҶРОКУНАНДА.....	16
8. ТАРТИБ ВА ШАРТҲОИ ТАҒЙИР ДОДАН ВА ҚАТЪ КАРДАНИ ШАРТНОМА	16
9. ТАРТИБ ВА МЌҲЛАТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ДАЪВО ВА ҲАЛЛИ БАҲСҲО ..	18
10. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВЌ	18
11. НИШОНИИ ТАРАҲҲО	19
Замима ба Шартнома: РОЗИГЌ БАРОИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ ШАХСЌ	21

Настоящий документ является официальным предложением ООО «Бунёд-Тур» (лицензия на осуществление туристической деятельности № 0000253 от 25 октября 2022 г.), действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», также именуемого «Туроператор», с одной стороны, и гражданин (лицо), предоставляющий данные о подтверждении своей личности посредством электронной системы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», также именуемый «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор-оферту, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Примечание: Правовые аспекты заключение (подписание) договора в электронном формате основаны на Законе Республики Таджикистан «Об электронном документе и электронной подписи» от 15 марта 2023 года, №1965 и других законодательных актов Республики Таджикистан.

Для рассмотрения правовых аспектов Договора используется текст на таджикском языке, но русский текст также считается равнозначным.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже представленные определения и нормативно-правовые значения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат обязательной выполнению Сторон:

1. **Исполнитель (Туроператор)** — Общество с Ограниченной Ответственностью «Бунёд-Тур», разместивший оферту (договор) на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj>;
2. **Заказчик (Клиент / Турист)** — пользователь, физическое или юридическое лицо осуществивший акцепт оферты, и являющийся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя (Туроператора) по заключенному договору оферты,

Хуччати мазкур, ин пешниҳоди расмии ҶДММ «Бунёд-Тур» (иҷозатнома барои анҷом додани фаъолияти сайёҳӣ № 0000253 аз 25 октябри соли 2022) мебошад, ки дар асоси Оиннома амал мекунад, ки минбаъд «Иҷрокунанда» номида мешавад, инчунин «Туроператор» номида мешавад, аз як тараф ва шахрванд (шахсе), ки маълумотро дар бораи тасдиқи шахсияти худ тавассути системаи электронӣ пешниҳод мекунад, ки минбаъд «Фармоишгар» номида мешавад, аз тарафи дигар, ки якҷоя «Тарафҳо» номида мешаванд, Оферта-шартнома мазкурро, минбаъд «Шартнома», бо мазмуни зайл ба имзо расониданд:

Эзоҳ: Ҷанбаҳои ҳуқуқӣ вобаста ба имзои Шартнома дар шакли электронӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хуччати электронӣ ва имзои электронӣ" аз 15 мартӣ соли 2023, № 1965 ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтааст.

Барои баррасии ҷанбаҳои ҳуқуқии Шартнома матни тоҷикӣ истифода мешавад, аммо матни англисӣ низ баробар-эътибор ҳисобида мешавад.

МАҲҶУМҲО

Мафҳумҳо ва нишондодҳои меъёрӣ-ҳуқуқии зерин қисми ҷудонашавандаи Шартномаи мазкур буда, таъмини иҷрои онҳо аз ҷониби Тарафҳо ҳатмӣ мебошад:

1. **Иҷрокунанда (Туроператор)** — Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Бунёд-Тур», ки Оферта-шартномаро дар сомонаи <http://bunyodtour.tj> интишор кардааст;
2. **Фармоишгар (Мизоҷ / Сайёҳ)** — истифодабаранда, шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки пешниҳодро (шартҳоро) оид ба хизматрасонии сайёҳӣ қабул кардааст ва ҳамин тариқ тибқи шартнома-офертаи басташуда ҳамчун фармоишгари хизматрасонӣ ва ё маҳсулоти сайёҳии Иҷрокунанда ҳам

заказывающее Туристский продукт, как от своего имени, так и от имени иного туриста (туристов), в том числе, законный представитель несовершеннолетнего туриста;

3. **Оферта-договор** — настоящий нормативно-правовой документ, опубликованный на открытом доступе на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj>, которая заключается посредством акцепта оферты между Исполнителем («Бунёд-Тур»/Туроператором) и Заказчиком (туристами, турагентами и др.) для оказания туристических услуг;
4. **Акцепт оферты** — полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления действий Клиентом, выражающих намерение воспользоваться веб-сайтом - <http://bunyodtour.tj> Туроператора (Исполнителя) для оформления услуг путем регистрационных действий на веб-сайте Исполнителя и процедуры оплаты туристических услуг;
5. **Веб-сайт** — открытый для свободного визуального ознакомления, осведомления и использования (работы) публично доступный по адресу - <http://bunyodtour.tj> посредством которого обеспечивается отображение информации о видах услуг и туров, предоставляемых Исполнителем (Туроператором);
6. **Туристский продукт (тур или турпродукт)** – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг). Также, под указанным термином может пониматься отдельная туристическая услуга и/или услуги, которые в зависимости от конкретных условий заявки могут включать в себя: размещение в отелях и иных местах размещения; перевозочные документы (авиабилеты, ж/д билеты и т.д.); питание в отелях и иных местах размещения; трансфер в (месте) временного пребывания; экскурсионное обслуживание; посещение культурно-развлекательных или

аз номи худ ва ҳам аз номи сайёҳ(он)и дигар, аз ҷумла намояндаи қонунии сайёҳ(он)и ноболиғ муқаррар гардидааст;

3. **Оферта-шартнома** — ҳуҷҷати мазкури меъёрӣ-ҳуқуқие, ки дар сомонаи <http://bunyodtour.tj> барои дастраси омма нашр шудааст ва қабули он ҳамчун пешниҳод (оферта) оид ба хизматрасонии сайёҳӣ байни Иҷроқунанда («Бунёд-Тур»/Туроператор) ва Фармоишгар (сайёҳон, турагентҳо ва ғ.) баста мешавад;
4. **Қабули оферта** — қабули пурра ва иҷрои бечунучарои шартҳои пешниҳод (оферта) аз ҷониби Фармоишгар, ки бо истифодаи сомонаи Туроператор (Иҷроқунанда) фармоиши (дархости) хизматрасонии сайёҳӣ ва пардохти ҳаққи хизматрасониро ба роҳ мемонад (азм менамояд);
5. **Сомона** — барои шиносӣ ва баррасии намоишӣ (визуалӣ) кушода ва дастраси омма бо суроғи <http://bunyodtour.tj>, ки тавассути он оид ба шакл ва намудаи маҳсулот ва ё хизматрасониҳои сайёҳии Туроператор (Иҷроқунанда) маълумот пешниҳод карда мешавад;
6. **Маҳсулоти сайёҳӣ (хатсайр)** – маҷмӯи хизматрасонӣ оид ба ҳамлу нақлиёт ва ҷойгиркунӣ, ки бо нархи ягона ва ё умумӣ (новобаста аз дохил намудани арзиши умумии хизматрасониҳои экскурсионӣ (сайёҳӣ) ва (ё) дигар хизматрасониҳо) тибқи Шартномаи мазкур пешбинӣ мешавад. Инчунин, ҳамин мафҳум (дар Шартнома зикргардида) ҳамчун хидмати алоҳидаи сайёҳӣ ва/ё хизматрасонӣ фаҳмида мешавад, ки вобаста ба шартҳои мушаххаси фармоиш метавонад аз ҷунин арзёбӣ гардад: ҷойгиркунӣ дар меҳмонхонаҳо ва дигар ҷойҳои истиқомат; ҳуҷҷатҳои нақлиётӣ (чиптаҳои ҳавопаймо, чиптаҳои қатораҳо ва ғ.); ҳӯрок дар меҳмонхонаҳо ва дигар ҷойҳои истиқомат; интиқол ба (ҷои) будубоши муваққатӣ; экскурсия (саёҳат); боздид (иштирок дар) аз чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ё варзишӣ; иҷораи нақлиёт; хизмати мураббӣ (инструкторон) оид ба намудҳои гуногуни варзиш; хизматрасонии роҳбаладӣ ва/ё ронандагӣ; ва дигар хизматрасониҳо;

спортивных мероприятий; прокат транспорта; услуги инструкторов по различным видам спорта; услуги гида и/или ассистента; и иные услуги; 7. Забронированный турпродукт – представляет собой подписанный или акцептованный Договор-оферту, который предъявляется при оформлении заявки и оплаты (или авансовой оплаты) тур/услуги, а все условия (указанные в Договоре-оферте и на сайте) считаются принятыми и признанными Клиентом (туристом) как обязательство; 8. Заявка (заказ) турпродукта – должным образом, оформленный заказ Клиента (туриста) на приобретение (покупке) турпродукта, выбранной на сайте Туроператора или другими компетентными способами; 9. Ваучер (билет) – документ (бумажный и/или электронный) подтверждающий заказ Клиента (Туриста) о приобретение (покупке) турпродукта и который содержит необходимые данные о Клиенте (Туристе); 10. Полная оплата – это когда Клиент оплачивает полную стоимость турпродукта (100%), включая депозит; 11. Депозит – авансовый платеж в размере 25% (10% при записи на групповой общий тур) от стоимости туристского продукта, которая является гарантом (залогом) приобретения тура/услуги и не подлежит возврату. В случае полной оплаты тура 25% (10%) считается депозитом и не подлежит возврату; 12. Отмена тура – это отказ Клиента от забронированного (оплаченного) туристского продукта посредством веб-сайта или другими способами и получении соответствующей подтверждении; 13. Бесплатная отмена – отмена забронированного тура и полный возврат средств возможен за 30 дней до начала тура (по местному времени, UTC +5). Однако данная бонусная опция не распространяется на тех, кто забронировал тур в течение этого периода (в период 30 дней до начала тура); 14. Политика оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата	7. Маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида - шартномаи (пешниҳоди) ба имзо расида ё қабулшударо ифода мекунад, ки ҳангоми дархост ва пардохт (ё пешпардохт) барои хатсайр ё хизматрасонӣ пешниҳод карда мешавад ва ҳама шартҳо (дар Шартнома ва дар сомона нишон дода шуда) аз ҷониби Мизоч (сайёҳ) ҳамчун ўҳдадорӣ қабул ва эътироф карда мешаванд. 8. Фармоиши (дархости) маҳсулоти сайёҳӣ — фармоиши ба таври лозима ба расмӣ даровардашудаи Фармоишгар (Сайёҳ) оид ба дастрасӣ ба (харидаи) маҳсулоти сайёҳӣ, ки аз сомонаи Туроператор ва ё бо дигар усулҳои салоҳиятнок интихоб шудааст; 9. Ваучер (чипта) – ҳуҷҷати (қоғазии ва ё электронии) тасдиқунандаи фармоиши Фармоишгар (Сайёҳ) оид ба дастрасӣ ба (харидаи) маҳсулоти сайёҳӣ, ки маъмуоти алоқамандро дар бораи Фармоишгар (Сайёҳ) фаро мегирад; 10. Пардохти пурра – ин аст, ки Мизоч арзиши пурраи маҳсулоти сайёҳиро (100%), аз ҷумла пасандозро пардохт кардааст; 11. Пасандоз (депозит) – пешпардохт ба андозаи 25% (10% ҳангоми сабти нома дар саёҳати гурӯҳии умумӣ) аз арзиши маҳсулоти сайёҳӣ, ки ҳамчун кафолат (гарав) барои харидаи хатсайр/хизматрасонӣ доништа мешавад ва баргардонида намешавад. Агар хатсайр пурра пардохта шуда бошад ҳам, 25% (10%)-и он пасандоз ҳисобида мешавад ва баргардонида намешавад. 12. Бекор кардани фармоиши саёҳат - лағви маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида (пардохтшуда) аз ҷониби Мизоч, ки тавассути сомона ё дигар воситаҳо ба роҳ монда шуда, тасдиқи дахлдорро доро мебошад; 13. Бекоркунии роӣгон – лағви маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида ва бар гардонидаи маблағ дар ҳаҷми пурра дар муҳлати то 30 рӯз пеш аз оғози саёҳат имконпазир аст (бо вақти маҳаллӣ, UTC +5). Аммо, ин имконияти афзалиятнок нисбат ба онҳое, ки хатсайро дар ҳамина давра (дар давоми 30 рӯз то санаи оғози саёҳат) фармоиш додаанд, татбиқ намегардад;
--	--

денежных средств) – документ, опубликованный на веб-сайте: http://bunyodtour.tj, представляющий способы оплаты за туристические продукты и условия возврата средств в случае отказа Туриста (Заказчика) от забронированного (оплаченного) тура; 15. Раннее бронирование – бронирование тура за 12 месяцев до начала тура; 16. Персональный тур - стандартный тип тура, индивидуальный, услуги предоставляются персонально. Туристский пакет может быть бронирован со стороны одного или нескольких лиц; оплата взимается за каждого человека; 17. Групповой тур, персональный - комфортный тип тура, групповой, индивидуальный; услуги предоставляются персонально (индивидуально). В группе может быть один или несколько туристов в указанное (ограниченное) количество; оплата взимается за группу; 18. Групповой тур, общий - экономный (бюджетный) тип тура, групповой общий. В группу каждый может записаться, услуги предоставляются всем одинаково, количество туристов ограничено (указывается на карточки тура); оплата взимается за каждого человека; 19. Особые отметки – нормативно-правовые и поведенческие нормы, содержащиеся в договорной основе наших услуг и туров, которые предоставляются туристам в качестве информации (осведомлении) и рекомендации при бронировании наших туров/услуг, их использования и во время их пребывания в Таджикистане и других странах Центральной Азии, опубликованные на веб-сайте http://bunyodtour.tj; 20. Изменения в турпродукт - внесение любых изменений в турпродукт или иные условия Заявки на бронирование допускается по соглашению Сторон не позднее, чем за 48 часов до начала тура; 21. Размещения (проживание) – это опции (отели),	14. Сиёсати пардохт ва бекоркуни (Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ) – ҳуҷҷате, ки дар сомонаи http://bunyodtour.tj интишор шудааст ва усулҳои пардохти маҳсулоти сайёҳӣ ва шартҳои бар гардонидани маблағро дар ҳолати рад гардидани маҳсулоти сайёҳии (хатсайри) фармоишшуда аз ҷониби сайёҳ (Фармоишгар) нишон медиҳад; 15. Фармоиши бармаҳал – фармоиши хатсафри сайёҳӣ дар муҳлати то 12 моҳ пеш аз оғози саёҳат; 16. Саёҳати фардӣ – намуди стандартии саёҳат, инфиродӣ, хизматрасонӣ ба таври инфиродӣ пешниҳод карда мешавад. Бастаи сайёҳиро як ё якчанд нафар фармоиш дода метавонанд; пардохт барои ҳар як нафар ситонида мешавад; 17. Саёҳати гурӯҳӣ, фардӣ – намуди бароҳати саёҳат, гурӯҳӣ, инфиродӣ; хизматрасонӣ ба таври инфиродӣ (шахсӣ) пешниҳод карда мешавад. Гурӯҳ метавонад аз як ё якчанд сайёҳон ба шумораи муайян (маҳдуд) иборат бошад; пардохт барои ҳар як гурӯҳ ситонида мешавад. 18. Саёҳати гурӯҳӣ, умумӣ - намуди саёҳати иқтисодӣ (бучавӣ), гурӯҳии умумӣ мебошад. Ҳар кас метавонад ба гурӯҳ ҳамроҳ (номнавис) шавад, хизматрасонӣ ба ҳама баробар пешниҳод карда мешавад, шумораи сайёҳон маҳдуд аст (дар корти хатсайр нишон дода мешавад); пардохт барои ҳар як нафар ситонида мешавад. 19. Эзоҳоти (қайдҳои) махсус — меъёрҳои ҳуқуқӣ ва рафторӣ, ки ҳамчун асоси шартномавии хизматрасонӣ ва хатсайрҳои мо таҳия гардидаанд ва ба сайёҳон ҳамчун маълумот (огоҳӣ) ва тавсия хангоми фармоиши хатсайрҳо/хизматрасонӣ, истифодаи онҳо дар давраи будубош дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ пешниҳод карда мешаванд ва дар сомонаи http://bunyodtour.tj интишор шудаанд; 20. Тағйирот дар маҳсулоти сайёҳӣ - ҳама гуна тағйирот дар (ба) маҳсулоти сайёҳӣ ё дигар шартҳои Фармоиш бо мувофиқаи Тарафҳо на дертар аз 48 соат пеш аз оғози саёҳат имконпазир мебошад;
---	--

- представленные в системе бронирования на сайте - <http://bunyodtour.tj> по категориям отелей, на основе которых определяется уровень сервиса с учетом: (1) в случае форс-мажора и бронирования турпродукта менее чем за 30 дней до начала тура, существует вероятность, что отель может быть заменен на отель той же или более высокой категории; (2) в зависимости от территориальной доступности (местных условий) существует вероятность изменения названий и категорий отелей. Для подробности, включая классификацию гостиниц смотрите документ о Политики размещения;
22. **Стандартное питание** - включает салат, 1-е и/или 2-е горячее блюдо, хлеб, чай, однако гости могут заказать другие блюда за дополнительной оплаты;
23. **Форс-мажор** — чрезвычайная ситуация, непреодолимая сила, непредсказуемое событие, которое находится вне нашего контроля (не зависит от нашей воли) и приводит к невозможности предоставления туристических услуг, в том числе стихийные бедствия (ураганы, наводнения, землетрясения), эпидемии и пандемии, военные действия, беспорядки, забастовки, решения государственных органов;
24. **Субъективная оценка** — это форма суждения или восприятия, основанная на личном опыте, мнении, эмоциональном состоянии, враждебность или индивидуальных установках, а не на объективных, измеримых данных.
25. **Политика конфиденциальности** – документ, разработанный в соответствии с требованиями закона Республики Таджикистан от 3 августа 2018 г. № 1537 «О защите персональных данных», а также в соответствии с иными законами и подзаконными актами Республики Таджикистан, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности, и конфиденциальности такой информации и опубликованный на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj>.
21. **Чойгиршавӣ (иқомат)** – ин тариқаҳои (вариантҳои) чойгиршавӣ (меҳмонхонаҳо) мебошанд, ки дар системаи фармоишӣ дар сомонаи - <http://bunyodtour.tj> аз рӯи категорияҳои хос пешниҳод шудаанд, ки дар асоси онҳо сатҳи хизматрасонӣ чунин муайян карда мешавад: (1) дар ҳолати ба амал омадани ҳолатҳои фавқулодда ва ё фармоиши маҳсулоти сайёҳӣ дар давраи камтар аз 30 рӯз аз оғози саёҳат эҳтимоли иваз кардани меҳмонхона бо меҳмонхонаи ҳамон категория ё болотар вучуд дорад; (2) вобаста ба мавҷудияти ҳудудӣ (шароити маҳаллӣ) имкони тағйир додани ном ва категорияҳои меҳмонхонаҳо вучуд дорад. Барои тафсилот, аз ҷумла таснифоти меҳмонхонаҳо ба ҳуҷҷати алоқаманд оид ба сиёсати чойгиркунӣ нигаред;
22. **Хӯроки стандартӣ** – иборат аст аз хӯриш, таоми гарми 1-ум ва ё 2-юм, нон, чой, аммо меҳмонон метавонанд бо пардохти иловагӣ хӯрокҳои дигарро низ фармоиш диҳанд;
23. **Форс-мажор** – ҳолати фавқулодда, қувваи рафънопазир, ҳодисаи пешгӯинашаванда аст, ки берун аз назорати мо мебошад (аз иродаи мо вобаста намебошад) ва боиси имконнопазир гардидани хизматрасонии сайёҳӣ мегардад, аз ҷумла офатҳои табиӣ (тӯфон, обхезӣ, заминларза), эпидемияҳо ва пандемияҳо, амалиётҳои низомӣ, шӯришҳо, корпартоиҳо, қарорҳои мақомоти давлатӣ;
24. **Баҳодиҳии субъективӣ** – ин як шакли доварӣ ё дарк кардан аст, ки бар таҷриба, ақида, ҳолати эҳсосотӣ, хусумат ё муносибатҳои шахсӣ асос меёбад, на бар маълумоти воқеӣ ва ченақдор.
25. **Сиёсати ҳифзи маълумоти шахсӣ** – ҳуҷҷати меъёрие, ки мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ», аз 3 августи соли 2018 №1537 ва дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фарогирии ҳолатҳо ва хусусиятҳои коркарди маълумоти шахсӣ ва таъмини амният ва махфияти чунин маълумотҳо таҳия гардида, дар сомона <http://bunyodtour.tj> нашр гардидааст.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Реализация Туристического продукта, забронированного (приобретенного) Заказчиком (Туристом) посредством веб-сайта <http://bunyodtour.tj> или другими компетентными способами.

1.2. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в Туристический продукт, полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке (и в Ваучере), а Заказчик обязуется оплатить туристический продукт безотложно при бронировании.

1.3. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в Заявке (и в Ваучере) на бронирование. Информация о Туроператоре указана в веб-сайте <http://bunyodtour.tj>.

2. СТОИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

2.1. Стоимость Туристического продукта указана в Заявке (а также в Ваучере) на бронирование и веб-сайт Туроператора - <http://bunyodtour.tj>.

2.2. Стоимость (цена) Туристического продукта включает в себя все обязательные платежи и налоги.

2.3. Основная валюта расчетов является местная (национальная) валюта, однако иностранные валюты представлены исключительно в справочных целях и могут быть изменены.

2.4. Во всем остальном Исполнитель и Заказчик руководствуются действующим законодательством Республики Таджикистан.

3. ОПЛАТА И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Оплата Туристического продукта онлайн (через веб-сайт) производится Заказчиком (Туристом) неотложно после выбора Туристического продукта и оформления заявки.

1. МАВЗЌИ ШАРТНОМА

1.1. Амалисозии Маҳсулоти (хизматрасонии) сайёҳии аз ҷониби Фармоишгар тариқи сомонаи <http://bunyodtour.tj> ва ё дигар усулҳои салоҳиятнок фармоиш (харидорӣ) гардидааст.

1.2. Мутобиқи Шартнома Иҷроқунанда ӯҳдадор мешавад, ки ба Фармоишгар маҷмӯи хизматрасониҳои ба Маҳсулоти сайёҳӣ дохилшударо пешниҳод намояд, бо назардошти он ки номгӯи пурра ва ҳосиятҳои истеъмолии хизматрасониҳо дар Дархост (ва дар Ваучер) нишон дода шудаанд ва Фармоишгар ӯҳдадор мегардад, ки ҳангоми фармоиш маблағи Маҳсулоти сайёҳиро дарҳол пардохт намояд.

1.3. Маълумоти дахлдор дар бораи Сайёҳ, ки барои иҷрои Шартнома зарур аст, дар Дархост (ва дар Ваучер) оварда мешавад. Маълумот дар бораи Туроператор дар сомонаи он - <http://bunyodtour.tj> дастрас мебошад.

2. АРЗИШИ МАҲСУЛОТИ САЙЁҲӢ

2.1. Арзиши Маҳсулоти сайёҳӣ дар Дархост (инчунин дар Ваучер) оид ба фармоиш ва сомонаи Туроператор - <http://bunyodtour.tj> нишон дода шудааст.

2.2. Арзиши (нархи) Маҳсулоти сайёҳӣ тамоми пардохтҳо ва андозҳои ҳатмиро дар бар мегирад.

2.3. Асъори асосии ҳисоббаробаркуниҳои асъори маҳаллӣ (миллӣ) мебошад, аммо, асъорҳои хориҷӣ танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ пешниҳод карда мешаванд ва метавонанд тағйир ёбанд.

2.4. Дар дигар ҳолатҳо Иҷроқунанда ва Фармоишгар қонунгузори амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳбарӣ мегиранд.

3. ПАРДОХТ ВА БАҲАРИДНИДАНИ МАБЛАҒ

3.1. Пардохти Маҳсулоти сайёҳӣ тариқи фосилавӣ/онлайн (тавассути сомона) аз ҷониби Мизоч дарҳол пас аз интиҳоби Маҳсулоти сайёҳӣ ва пур кардани шакли фармоиш (дархост) анҷом дода мешавад.

3.2. Оплата Туристического продукта другими способами производится Заказчиком (Туристом) в течении 24 часов после выбора (одобрении) турпродукта и достижение соглашения Сторонами.

3.3. Оплата Туристического продукта может быть произведена полностью (100%) или частично как депозит в размере 25% (10% при записи на групповой общий тур) от стоимости туристского продукта). Сумма депозита является гарантом (залогом) приобретения тура и не подлежит возврату.

3.4. В случае частичной оплаты остатка (баланс) должна быть произведена (1) за 72 часов до начала тура (UTC+5) или (2) наличными в первый день тура.

3.5. Возврат денежных средств осуществляется в случае отмены Заказчиком (Туристом) забронированного (оплаченного) тура в рамках политики оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата денежных средств).

3.6. Отмена забронированного тура и полный возврат средств возможен за 30 дней до начала тура (по местному времени, UTC+5). Однако эта опция не распространяется на тех, кто забронировал тур в этот период (в течение 30 дней до начала тура) и подал заявку с целью получения официального приглашения. При отмене тура менее чем за 30 дней до его начала уплаченная сумма возвращается за вычетом депозита.

4. РАЗМЕЩЕНИЯ

4.1. Размещения (проживание) – возможность проживания (для выбора туристам), представленное в системе бронирования на веб-сайте <http://bunyodtour.tj> по категориям отелей и двух опций: 1) базовый и 2) комфорт.

4.2. Цены многодневных туров автономно включают размещения с опцией «Базовый». Однако, размещения с опцией «Комфорт» доступно на втором этапе бронирования, где представляется выбор гостиницы и тип номеров для проживания.

3.2. Пардохти Маҳсулоти сайёҳӣ бо усулҳои дигар аз ҷониби Фармоишгар дар давоми 24 соат пас аз интихоби (тасдиқи) Маҳсулоти сайёҳӣ ва ба мувофиқа расидани Тарафҳо анҷом дода мешавад.

3.3. Пардохти Маҳсулоти сайёҳӣ метавонад пурра (100%) ё қисман ҳамчун депозит ба андозаи 25% (10% ҳангоми номнавис шудан ба саёҳати гурӯҳии умумӣ) аз арзиши Маҳсулоти сайёҳӣ анҷом дода шавад. Маблағи депозит ҳамчун кафолати (гарави) харидорӣ шудани хатсайри сайёҳӣ муқаррар гардида, бар гардонидани намешавад.

3.4. Дар сурати қисман пардохт намдудани Маҳсулоти сайёҳӣ, маблағи бақия бояд (1) 72 соат пеш аз оғози саёҳат (UTC+5) ё (2) бо пули нақд дар рӯзи аввали саёҳат пардохт карда шавад.

3.5. Бар гардонидани маблағ дар сурати бекор гардидани маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида (пардохтшуда) аз ҷониби Фармоишгар (Сайёҳ) мувофиқи сиёсати пардохт ва бекоркунии (Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ) анҷом дода мешавад.

3.6. Бекор кардани (лағви) маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида ва бар гардонидани маблағ дар ҳаҷми пурра дар муҳлати то 30 рӯз пеш аз оғози саёҳат имконпазир аст (бо вақти маҳаллӣ, UTC +5). Аммо, ин имконияти афзалиятнок нисбат ба онҳое, ки хатсайро дар ҳаҷми давра (дар давоми 30 рӯз то санаи оғози саёҳат) фармоиш додаанд ва ба онҳое, ки барои гирифтани номаи даъватномаи расмӣ муроҷиат кардаанд татбиқ намегардад.

4. ИҚОМАТ

4.1. Ҷойгиршавӣ (иқомат) – имконоти иқомат (барои интихоби сайёҳон) мебошад, ки дар системаи фармоишӣ дар сомонии <http://bunyodtour.tj> аз рӯи категорияҳои хос ва ду тариқа: 1) заминавӣ ва 2) роҳатафзо пешниҳод шудаанд.

4.2. Нархҳои хатсайрҳои бисёррӯза тариқаи «Заминавӣ»-и иқоматро ба таври худмӯхтор дар бар мегиранд. Аммо, иқомат бо тариқаи «Роҳатафзо»-ро зарур аст, ки дар марҳилаи дуҷуми фармоиш бо назардошти хостагирии меҳмонхона ва намуди ҳуқуқи интихоб намуд.

4.3. Агар хатсайри (бастаи) сайёҳӣ дар муҳлати камтар аз 30 рӯз то оғози сайёҳат фармоиш дода шавад, меҳмонхона метавонад бо меҳмонхонаи

4.3. Отель может быть заменен на отель той же или более высокой категории, если турпакет будет бронирован менее чем за 30 дней до начала тура. А также в случае форс-мажора существует вероятность замены отеля.

4.4. Существует вероятность изменения названий и категорий отелей в зависимости от территориальной доступности (местных / горных условий).

4.5. В отели время размещения (заселения) определено 14:00, а время освобождения 12:00 (UTC+5). За ранний заезд или поздний выезд в/от отеля требуется доплата со стороны туристов.

4.6. Для подробности, включая классификацию гостиниц смотрите Положением о размещении.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. ЗАКАЗЧИК (ТУРИСТ) ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Произвести полную оплату тура (100%) и/или депозит (аванс) в размере 25% (10% при записи на групповой общий тур) от стоимости тура на основе требований настоящего Договора;

5.1.2. Произвести оплату онлайн (через веб-сайт) неотложно после выбора Туристического продукта и оформления заявки;

5.1.3. Произвести оплату Туристического продукта другими способами производиться Заказчиком (Туристом) в течении 24 часов (UTC+5) после выбора (одобрении) турпродукта и достижение соглашения Сторонами;

5.1.4. В случае частичной оплаты произвести остатку (баланс) (1) за 72 часов до начала тура (UTC+5) или (2) наличными в первый день тура;

5.1.5. Проверить электронную почту, включая «СПАМ» на наличие подтверждения бронирования тура и соответствующего Ваучера. В случае неполучения письмо подтверждения в течении 24 часов после бронирования турпродукта (UTC+5), обращаться к Туроператору по указанным на сайте контакты;

5.1.6. Предоставить Исполнителю действительный заграничный паспорт и все необходимые достоверные документы;

хамон категория ё болотар иваз карда шавад. Дар ҳолатҳои ғавқулодда низ, меҳмонхона метавонад иваз карда шавад.

4.4. Вобаста ба дастрасии ҳудудӣ (шароити маҳаллӣ) имкони тағйир додани ном ва категорияҳои меҳмонхонаҳо вучуд дорад.

4.5. Дар меҳмонхона вақти бақайдгирӣ (воридшавӣ) соати 14:00 ва вақти баромадан аз меҳмонхона (хориҷшавӣ) соати 12:00 (UTC+5) муқаррар гардидааст. Барои бақайдгирии барвақт ва баромадан бо дермонӣ аз сайёҳ маблағи иловагӣ ситонида мешавад.

4.6. Барои тафсилот, аз ҷумла таснифоти меҳмонхонаҳо нигаред ба Низомнома оид ба иқомат.

5. УҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО

5.1. ФАРМОИШГАР (САЙЁҲ) УҲДАДОР АСТ:

5.1.1. Маблағи хатсайро дар ҳаҷми пурра (100%) ва ё ҳамчун депозит (пешпардохт) ба андозаи 25% (10% ҳангоми номнавис шудан ба саёҳати гурӯҳии умумӣ) аз арзиши хатсайр бо назардошти талаботи (шартҳои) Шартномаи мазкур пардохт намояд;

5.1.2. Маблағи муайяншударо тариқи фосилавӣ/онлайн (тавассути сомона) дарҳол пас аз интиҳоби Маҳсулоти сайёҳӣ ва пур кардани шакли фармоиш (дархост) пардохт намояд;

5.1.3. Маблағи Маҳсулоти сайёҳиро бо усулҳои дигар дар давоми 24 соат (UTC+5) пас аз интиҳоби (тасдиқи) Маҳсулоти сайёҳӣ ва ба мувофиқа расидани Тарафҳо пардохт намояд;

5.1.4. Дар сурати қисман пардохт намдӯани Маҳсулоти сайёҳӣ, бақияи маблағро (1) 72 соат пеш аз оғози саёҳат (UTC+5) ё (2) бо пули нақд дар рӯзи аввали саёҳат пардохт намояд;

5.1.5. Барои дастрасии тасдиқи фармоиши Маҳсулоти сайёҳӣ ва Ваучери он ба почтаи электроники худ, аз ҷумла «СПАМ» назар кунад. Дар сурати дар давоми 24 соат пас аз фармоиш (UTC+5) дастрас нагардидани мактуби тасдиқӣ ба Туроператор бо истифода аз маълумоти тамосии сомона муроҷиат намояд (тамос гирад);

5.1.6. Ба Иҷроқунанда шиносномаи эътиборнок ва ҳама ҳуҷҷатҳои боэътимоди заруриро пешниҳод намояд;

5.1.7. Прибыть в аэропорт на регистрацию не позднее чем, за 3 часа до вылета самолета для самостоятельного прохождения пограничного и таможенного контроля; 5.1.8. Ознакомиться со всеми условиями настоящего Договора, соблюдать Политику оплаты и возврата денежных средств и Политику размещения, следовать Руководством по использованию веб-сайта и Особыми отметками, опубликованными (доступными) на веб-сайте; 5.1.9. Соблюдать пограничные и таможенные правила посещаемой страны, правила авиакомпании по провозу багажа; 5.1.10. Оплатить до выезда из отеля счета за пользование мини баром в номере, телефонные переговоры, и другие дополнительные услуги отеля; 5.1.11. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности; 5.2. Клиент берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия или решения, принимаемые в ходе поездки, а также несет ответственность за соблюдение законодательства страны пребывания. 5.3. Во всем остальном Исполнитель и Клиент руководствуются соответствующими законами Республики Таджикистан. 5.4. ЗАКАЗЧИК (ТУРИСТ) ИМЕЕТ ПРАВО НА: 5.4.1. Получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда в Таджикистан (и других стран Центральной Азии) и пребывания, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды; 5.4.2. Свободу передвижения, свободный доступ к туристическим ресурсам с учетом принятых в стране (месте) пребывания ограничительных мер; 5.4.3. Обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное	5.1.7. Барои мустақилона аз назорати сарҳадӣ ва гумрукӣ гузаштан на дертар аз 3 соат пеш аз парвоз ба фурудгоҳ барои бақайдгирӣ ҳозир шавад; 5.1.8. Бо ҳамаи шартҳо ҳамин Созишнома шавад, Сиёсати пардохт ва бар гардонидани маблағ ва Сиёсати қойгиркуниро (иқоматро) риоя намояд ва Дастури истифодабарии сомона ва Қайдҳои махсусро, ки дар сомона нашр шудаанд (дастрас мебошанд) ба роҳбарӣ гирад; 5.1.9. Қоидаҳои сарҳадӣ ва гумрукии кишвари ташрифоваранда, қоидаҳои интиқоли бағочи ширкати ҳавопаймоиро риоя намояд; 5.1.10. Пеш аз баромадан аз меҳмонхона ҳисобхоро барои истифодаи хизматрасониҳо дар хучра, зангҳои телефонӣ ва дигар хидматҳои иловагии меҳмонхона пардохт кунад; 5.1.11. Ҳангоми саёҳат қоидаҳои беҳатарии шахси роиа кунад; 5.2. Фармоишгар масъулияти пурраро, аз ҷумла оид ба масъалаҳои молиявӣ ва барои ҳама гуна амалҳо ё қарорҳои дар давоми сафар қабулшударо ба дӯш мегирад ва инчунин барои роиаи қонунҳои кишвари қабулкунанда масъул аст. 5.3. Дар дигар ҳолатҳо Иҷроқунанда ва Фармоишгар қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳбарӣ мегиранд. 5.4. ФАРМОИШГАР (САЙЁҲ) ҲУҚУҚ ДОРАД БА: 5.4.1. Гирифтани маълумоти зарурӣ ва бозғатимод дар бораи қоидаҳои вуруд ба Тоҷикистон (ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ) ва будубош, дар бораи расму оинҳои аҳолии маҳаллӣ, дар бораи маросимҳои динӣ, зиёратгоҳҳо, ёдгориҳои табиӣ, таърих, фарҳанг ва дигар объектҳои таътихимоияи махсус, вазъи муҳити зист; 5.4.2. Озодии ҳаракат, дастрасии озод ба захираҳои сайёҳӣ бо назардошти тадбирҳои маҳдудқунандае, ки дар кишвари (қои) будубош андешида шудаанд; 5.4.3. Таъмини беҳатарии шахсӣ, ҳуқуқи истеъмолкунандагӣ ва беҳатарии амволи худ, инчунин дастрасии беамониат ба ёрии таъчили тиббӣ (таъмин гардидан бо суғурта тавсия дода мешавад);
--	--

получение неотложной медицинской помощи (рекомендуется приобрести страховку);

5.4.4. Содействие органов государственной власти (органов местного самоуправления) в получении правовой и иных видов неотложной помощи;

5.4.5. Доступ к средствам связи;

5.4.6. Доступ к информации о возможности добровольного страхования рисков, связанных с поездкой, выходящих за рамки туристического продукта или ответственности Туроператора.

5.5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ (ТУРОПЕРАТОРА):

5.5.1. Исполнитель (Туроператор) представляет электронное уведомление (сообщить) Клиенту о бронировании и подтверждении заказанного Туристического продукта, в том числе письмо подтверждения и Ваучер;

5.5.2. Клиент предупрежден, что при оказании визовой поддержки, в тех случаях, когда это необходимо, консульства могут потребовать для оформления визы предоставление доказательств намерения Клиента посетить страну временного пребывания (авиабилет, страховку, ваучер и т.п.);

5.5.3. Клиент предупрежден, что при подаче документов на визу в срок меньше установленного консульством, своевременное получение визы не гарантируется. Исполнитель (Туроператор), у которого забронирован турпакет, не несет за это ответственности, и Клиент согласен относить в данном случае все фактически понесенные расходы на свой счет. Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства не является форс-мажорным обстоятельством. Любые расходы, фактически понесенные, и связанные с таким отказом производятся за счет самого Клиента;

5.5.4. Перевозка Клиента по настоящему Договору выполняется по правилам перевозчика (авиакомпания и пр.). Билет Клиента является договором с перевозчиком, в соответствии, с которым

5.4.4. Мусоидати мақомоти ҳокимияти давлатӣ (мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ) оид ба дастрасӣ ба кӯмаки ҳуқуқӣ ва дигар намудҳои ёрии таъҷилӣ;

5.4.5. Дастрасӣ ба алоқа;

5.4.6. Дастрасӣ ба маълумот оид ба имконияти суғуртаи ихтиёрии тавакалҳои (хавфҳои) марбут ба саёҳат, ки аз доираи Маҳсулоти сайёҳӣ ва ё масъулияти Туроператор берун мебошад.

5.5. УҲДАДОРИҲО ВА ҲУҚУҚИ ИЧРОКУНАНДА (ТУРОПЕРАТОР):

5.5.1. Ичрокунанда (Туроператор) ба Фармоишгар дар бораи фармоиш ва тасдиқи Маҳсулоти (хизматрасонии) сайёҳии фармоишшуда огоҳиномаи электронӣ, аз ҷумла номаи тасдиқкунанда ва Ваучер исрол мекунад.

5.5.2. Фармоишгар огоҳ карда мешавад, ки ҳангоми дархости раводид, мавриди зарурат, консулгариҳо метавонанд барои таъмини раводид пешниҳоди далелхоро вобаста ба мақсади Фармоишгар барои боздид аз кишвари муваққатӣ (чиптаи ҳавопаймо, суғурта, ваучер ва ғайра) талаб кунанд.

5.5.3. Фармоишгар огоҳ карда мешавад, ки ҳангоми пешниҳоди ҳуччатҳои раводид дар мӯҳлати муқаррарнамудаи консулгарӣ, дастрасии (гирифтани) саривактии раводид кафолат дода намешавад. Ичрокунанда (Туроператор) барои ин ҳолат ҷавобгар нест ва Фармоишгар розӣ аст, ки дар ин ҳолат ҳамаи хароҷотҳо аз ҳисоби Фармоишгар пардохт карда мешаванд. Рад кардани дархости Фармоишгар оид ба гирифтани (додани) раводиди вуруд аз ҷониби консулгарии давлати хориҷӣ ҳолати форс-мажорӣ ҳисобида намешавад. Ҳама гуна хароҷотҳои воқеан амалишуда ва вобаста ба ҷунин ҳолатҳои радқунӣ аз ҳисоби ҳуди Фармоишгар пардохт карда мешаванд;

5.5.4. Интиқоли (кашонидани) Фармоишгар тибқи Шартномаи мазкур мувофиқи қоидаҳои интиқолдиҳанда (ширкати ҳавопаймой ва ғайра) ичро карда мешавад. Чиптаи Фармоишгар ҳамчун шартнома бо интиқолдиҳанда ҳисобида мешавад, ки тибқи он интиқолдиҳанда мувофиқи қоидаҳои интиқолдиҳӣ тамоми масъулияти интиқолро ба дӯш мегирад.

5.5.5. Надонистани қонунҳо ё урфу одатҳои кишвари будубош аз ҷониби Фармоишгар ҳангоми вайрон кардани онҳо Фармоишгарро аз ҷавобгарӣ

всю ответственность за перевозку несет перевозчик по правилам перевозчика;

5.5.5. Незнание Клиентом законов или обычаев страны пребывания не освобождает его от ответственности при их нарушении. Тур-гид или сопровождающий не является комментатором закона и не разделяет ответственность по чужому действию или бездействию;

5.5.6. Исполнитель (Туроператор), у которого забронирован турпакет, оставляет за собой право, в случае необходимости, заменить отель, указанный заранее, на отель той же, либо более высокой категории в соответствии с условиями настоящего Договора и требований Положения о размещении;

5.5.7. Во время изучения и рассмотрения настоящего Договора Клиент получил информацию о потребительских свойствах Туристического продукта, программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, условиях проживания (местоположение средства размещения, его категории) и питания, услугах по транспортировке Клиента в стране пребывания, дополнительных услугах необходимых Клиенту;

5.5.8. В случае несоблюдения положений пунктов 5.5.2. и 5.5.3. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по инициативе Клиента с применением санкций в виде штрафа в соответствии с Правилами оплаты и возврата денежных средств.

5.5.9. В случае отмены заказа – отказа Клиента от забронированного (оплаченного) Туристического продукта посредством веб-сайта или другими способами Клиенту возвращается уплаченная сумма в соответствии с размерами и нормами, установленными в Правилах оплаты и возврата денежных средств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

озод намекунад. Роҳбалад шореҳи (донанда ва ё шарҳдиҳандаи) қонун нест ва масъулиятро аз рӯи амал ё беамалии каси дигар ба душ намегирад;

5.5.6. Иҷрокунанда (Туроператор), ки аз он бастаи сайёҳӣ фармоиш (харидор) гардидааст, ҳуқуқ дорад, ки дар сурати зарурат меҳмонхонаи пешакӣ номбаршударо бо меҳмонхонаи ҳамон сатҳ (категория) ё сатҳи баландтар дар доираи шартҳои Шартномаи мазкур ва талаботи Низомнома оид ба иқомат иваз кунад;

5.5.7. Ҳангоми омӯзиш ва баррасии ҳамин Шартнома, Фармоишгар дар бораи хусусиятҳои истеъмолии Маҳсулоти сайёҳӣ, барномаи будубош, масир ва шароити саёҳат, аз ҷумла маълумот дар бораи воситаи (манзили) иқомат, шароити зист (маҳалли ҷойгиршавӣ, сатҳи (категорияи) он) ва ҳӯроқ, хизматрасониҳо оид ба интиқоли (кашонидани) Фармоишгар дар кишвари будубош ва хизматрасониҳои иловагии зарурӣ маълумот гирифт;

5.5.8. Дар сурати риоя накардани муқаррароти бандҳои 5.5.2. ва 5.5.3. Шартномаи мазкур, Шартнома бо ташаббуси (хоҳиши) Фармоишгар қатъшуда (бекоршуда) ба ҳисоб меравад, ки нисбати Фармоишгар мучозот дар шакли ҷарима мувофиқи Қоидаҳои пардохт ва бар гардонидани маблағ татбиқ карда мешавад;

5.5.9. Дар сурати бекор кардани фармоиш - рад кардани Маҳсулоти сайёҳии фармоишшуда (пардохтшуда) аз ҷониби Фармоишгар тавассути сомона ё дигар воситаҳо, ба Фармоишгар маблағи пардохтшуда мувофиқи андоза ва меъёрҳои муқарраркардаи Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ бар гардонида мешавад.

6. МАСЪУЛИЯТИ (ҶАВОБГАРИИ) ТАРАФҲО

6.1. Тарафҳо барои иҷро накардан ё иҷрои номураттаби уҳдадорихояшон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

6.2. Исполнитель не несет ответственность за действия посольств (консульств) иностранных государств, а также организаций (за исключением организаций, которые привлечены Туроператором для оказания услуг), в том числе за отказ иностранного посольства (консульства) в выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путешествия, если в иностранное посольство (консульство) Исполнителем либо непосредственно Заказчиком в установленные сроки были представлены все необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость оплаченного Туристического продукта в рамках политики оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата денежных средств).

6.3. На момент изучения и рассмотрения (подписания) настоящего Договора Клиент ознакомлен со всеми ее условиями.

6.4. Исполнитель (Туроператор), у которого забронирован турпакет, не несет ответственности перед Клиентом, не возвращает полную или частичную стоимость тура и не возмещает моральный ущерб:

6.4.1. при нарушении Клиентом (Туристом) положений настоящего Договора, и при невыполнении Клиентом обязательств, изложенных в пункт 5 настоящего Договора;

6.4.2. при отказе иностранного государства в выдаче въездных (выездных) виз Клиенту (Туристу) по маршруту Тура, за задержки при рассмотрении документов консульством иностранного государства;

6.4.3. при прохождении Клиентом (Туристом) таможенного, санитарного, пограничного контроля и других служб аэропортов (а также КПП, железнодорожных станций), в том числе, если это связано с неправильным оформлением или недействительностью паспорта Клиента (Туриста), либо отсутствием записи о членах семьи в паспорте Клиента (Туриста) или отсутствием, или неправильным оформлением доверенностей на несовершеннолетних;

6.2. Фармоишгар барои амалҳои сафоратхонаҳо (консулгарӣ) ё ташкилотҳои хориҷӣ (ба истиснои ташкилотҳое, ки аз ҷониби Туроператор барои пешниҳоди хизматрасонӣ ҷалб карда шудаанд), аз ҷумла барои рад кардани сафорати (консулгарии) хориҷӣ аз додани (ё ба таъхир андохтани) равониди вуруд ба Сайёҳ мутобиқи хатсайри сайёҳӣ, агар ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ мустақиман аз ҷониби Фармоишгар ё Мизоҷ дар мӯҳлати муайяншуда ба сафорати (консулгарии) хориҷӣ пешниҳод шуда бошанд, ҷавобгар нест. Дар ин ҳолат, ба Мизоҷ маблағи барои Маҳсулоти сайёҳӣ пардохтшуда мувофиқи сиёсати пардохт ва бекоркунӣ (Қоидаҳои пардохт ва бар гардонидани маблағ) бар гардонида мешавад.

6.3. Ҳангоми омӯзиш ва баррасии (имзои) Шартномаи мазкур, Фармоишгар бо шартҳо ва талаботи он пурра шинос шудааст.

6.4. Иҷрокунанда (Туроператор), ки аз ӯ Маҳсулоти (бастаи) сайёҳӣ фармоиш дода шудааст, вобаста ба ҳолатҳои зерин дар назди Фармоишгар (Сайёҳ) ҷавобгар нест, аризи (маблағи) пурра ё қисманро бар намегардонад ва зарари маънавиро ҷуброн намекунад:

6.4.1. дар сурати вайрон гардидани муқаррароти Шартномаи мазкур аз ҷониби Фармоишгар (Сайёҳ), аз ҷумла иҷро нагардидани ўҳдадорихи дар қисми 5-и Шартномаи мазкур пешбинишуда;

6.4.2. агар давлати хориҷӣ додани равониди вурудро (баромаданро) ба Фармоишгар (Сайёҳ) вобаста ба хатсайри фармоишшуда рад кунад ва ё баррасии ҳуҷҷатҳо аз ҷониби консулгарии давлати хориҷӣ ба таъхир гузошта шавад;

6.4.3. ҳангоми гузаштани Фармоишгар (Сайёҳ) аз расмиёти гумрукӣ, санитарӣ, сарҳадӣ ва дигар ҳадамоти фурудгоҳ (ҳамчунин гузаргоҳҳо, роҳи оҳан), аз ҷумла, агар он бо бақайдгирии нодуруст ё безъитбории шиносномаи Фармоишгар (Сайёҳ), ё набудани сабти аъзои оила дар шиносномаи Фармоишгар (Сайёҳ) ё набудани он ё бақайдгирии нодурусти ваколатномаҳои нобилиғон алоқаманд бошад;

6.4.4. ҳангоми тағйир додани сиёсати нархгузорию ширкатҳои ҳавопаймой, тағйир додани тарифҳо (нархномаҳо) барои парвозҳои фармоишгардида, барои таъхири парвозҳо, иваз кардани намуди ҳавопаймо, бекор кардани парвозҳо, барои интиқол ва бехатарии бағочи Фармоишгар (Сайёҳ);

6.4.4. при изменении ценовой политики авиакомпаний, изменения тарифов на забронированные авиабилеты, за задержку вылетов и прилетов, замену типа самолета, отмену рейсов, за доставку и сохранность багажа Клиента (Туриста);

6.4.5. при возникновении проблем, трудностей и последствий, возникающих у Клиента (Туристом) при утере Клиентом (Туристом) загранпаспорта;

6.4.6. при самостоятельном изменении Клиентом (Туристом) отдельных элементов программы (экскурсионной программы, трансфера, места и уровня проживания, несвоевременной явки к месту сбора группы и др.), вызвавших дополнительные затраты со стороны Клиента (туриста);

6.4.7. при несоответствии предоставленных услуг, необоснованным ожиданиям Клиента и его субъективной оценке;

6.4.8. при возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов Клиента (Туриста) в течение всего периода поездки;

6.4.9. при возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых Клиентом (Туристом) для оформления и организации туристической поездки (паспорт, справка, доверенность и т.д.);

6.4.10. за возможные последствия, связанные с вышеизложенными обстоятельствами.

6.5. Клиент предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных на обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов на всем протяжении поездки.

6.6. Распространение и/или предоставление третьим лицам информации, связанной с настоящим Соглашением, запрещено. Заказчик не имеет права обращаться к третьим лицам, в том числе партнеров Исполнителя без письменного уведомления об этом Исполнителя.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажора.

6.4.5. дар сурати пайдо шудани мушкилот, натиҷа ва оқибатҳои он, ки ба Фармоишгар (Сайёҳ) ҳангоми гум кардани шиносномаи хориҷӣ пеш меояд;

6.4.6. ҳангоми мустақилона тағйир додани унсурҳои алоҳидаи хатсайр (барномаи саёҳат (экскурсионӣ), интиқол, ҷойгиршавӣ ва сатҳи (категорияи) иқомат, сари вақт ҳозир нашудан ба макони ҷамъшавии гурӯҳ ва ғайра), ки ба хароҷоти иловагии Фармоишгар (Сайёҳ) боис мегардад;

6.4.7. дар сурати номувофиқатии хизматрасониҳои пешниҳодшуда ба интизориҳои беасос ва баҳодиҳии субъективии Фармоишгар (Сайёҳ);

6.4.8. ҳангоми ба миён омадани мушкилоти марбут ба бехатарии бағочи шахсӣ, ҷиҳози арзишнок ва ҳуҷҷатҳои Фармоишгар (Сайёҳ) дар давоми тамоми давраи саёҳат;

6.4.9. дар сурати пайдо шудани мушкилоти марбут ба асли будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи Фармоишгар (Сайёҳ) барои бақайдгирӣ ва ташкили хатсайри (сафари) сайёҳӣ (шиноснома, маълумотнома, ваколатнома ва ғайра);

6.4.10. барои оқибатҳои эҳтимолии марбут ба ҳолатҳои болозикр.

6.5. Фармоишгар (Сайёҳ) дар бораи зарурати эҳтиёткор будан ва ҳифз кардани ашё, ҷиҳози арзишнок ва ҳуҷҷатҳои шахсӣ дар давоми саёҳат огоҳ карда мешавад.

6.6. Паҳн кардан ва ё додани маълумоти марбут ба муҳтавои ҳамин Шартнома ба шахси сеюм манъ аст. Фармоишгар ҳуқуқ надорад ба шахсони сеюм, аз ҷумла шарикони Иҷрокунанда бидуни огоҳии хаттии Иҷрокунанда муроҷиат кунад.

6.7. Дар сурати ба амал омадани ҳолатҳои фавқулодда (форс-мажорӣ) Тарафҳо аз масъулият озод карда мешаванд.

6.8. Дар сурати ба амал омадани ҳолатҳои фавқулодда (форс-мажорӣ) мӯҳлати иҷрои уҳдадориҳои Тарафҳо тибқи Шартномаи мазкур мувофиқ ба давомнокии ҷунин ҳолатҳо тағйир дода (боз дошта) мешавад. Агар ҷунин ҳолатҳо беш аз 10 рӯзи тақвимӣ идома ёбанд, ҳар як Тараф ҳуқуқ дорад аз иҷрои уҳдадориҳои Шартномавии худ даст кашад, ки дар ин ҳолат ҳеч яке аз Тарафҳо ҳақ надорад, ки аз Тарафи дигар барои талафоти эҳтимоли аз сабаби ҳолатҳои фавқулодда ҷуброн талаб кунад.

6.8. В случае форс-мажора срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 10 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ) ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Вознаграждение (оплата за услуги) Исполнителя по Договору устанавливается в виде разницы между полученными денежными средствами от Клиента в оплату заказанного Туристического продукта и денежными средствами, оплаченными поставщику услуг. Сумма вознаграждения также включает административные расходы, налоги, обязательные платежи и т.п.

7.2. Вознаграждение самостоятельно удерживается Исполнителем из всей суммы, полученной от Клиента, в соответствии с настоящим Договором.

7.3. Исполнитель не обязан предоставлять или раскрывать Клиенту (Туристу) или иному лицу информацию относительно размера вознаграждения.

7.4. Поручение считается исполненным в момент передачи Исполнителем соответствующих документов (ваучер, авиабилет, страховой полис и т.п.).

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор, являющийся публичной офертой (в электронной форме), вступает в силу с даты получения Заявки на бронирование туристского продукта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой получения Заявки на бронирование туристского продукта является дата

7. ПОДОШ (ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ) ИЧРОКУНАНДА

7.1. Подоши (ҳаққи хизматрасонии) Иҷрокунанда тибқи Шартномаи мазкур ҳамчун фарқияти маблағе, ки аз Фармоишгар барои пардохти Маҳсулоти сайёҳии фармоишгардида (харидоришуда) ба даст оварда (гирифта) шудааст ва маблағе, ки ба субъектҳои хизматрасон пардохта мешавад, муқаррар мегардад. Маблағи подош инчунин хароҷоти маъмурӣ, андозҳо, пардохтҳои ҳатмӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

7.2. Подош аз ҷониби Иҷрокунанда аз ҳисоби ҷамъи маблағи аз Фармоишгар бадастоварда (гирифташуда) тибқи Шартномаи мазкур мустақилона ситонида мешавад.

7.3. Пудратчӣ уҳдадор нест, ки ба Фармоишгар (Сайёҳ) ё ягон шахси дигар маълумотро дар бораи маблағи подош пешниҳод ё ифшо кунад.

7.4. Фармоиш дар лаҳзаи аз ҷониби Иҷрокунанда расонидани ҳуҷҷатҳои дахлдор (Ваучер (роҳхат), чиптаи ҳавопаймо, полиси суғурта ва ғайра) иҷрошуда ҳисобида мешавад.

8. ТАРТИБ ВА ШАРТҲОИ ТАҒЙИР ДОДАН ВА ҚАТЪ КАРДАНИ ШАРТНОМА

8.1. Шартномаи мазкур, ки офертаи оммавӣ (дар шакли электронӣ) мебошад, аз санаи дастрас гардидани Дархост оид ба фармоиши Маҳсулоти сайёҳӣ эътибор пайдо мекунад ва то он даме, ки Тарафҳо уҳдадориҳои худро пурра иҷро накунанд, амал мекунад. Санаи дастрас гардидани Дархост оид ба фармоиши Маҳсулоти сайёҳӣ санаи имзои (дар шакли электронӣ ё дар шакли қоғазӣ) Шартномаи мазкур мебошад

подписания (в электронной форме или на бумажном носителе) настоящего Договора.

8.2. Договор может быть изменено или расторгнуто в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан, в том числе по соглашению Сторон, заключенному в письменной (электронной) форме.

8.3. Любые изменения в Туристический продукт, иные условия Заявки на бронирование, в том числе отмена бронирования допускаются по соглашению Сторон в письменной форме сроком до 48 часов до начала тура (UTC+5).

8.4. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, на которые Стороны ссылались при заключении Договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:

8.4.1. Ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре;

8.4.2. Изменение сроков совершения путешествия;

8.4.3. Непредвиденный рост транспортных тарифов;

8.4.4. Невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).

8.5. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с политики оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата денежных средств).

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителем фактически понесенных расходов в соответствии с политикой оплаты и расторжения Договора (Правилами оплаты и возврата денежных средств). Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору только после полного возмещения Заказчику убытков.

8.2. Шартнома метавонад дар ҳолатҳо ва тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бо мувофиқаи Тарафҳо, ки дар шакли хаттӣ (электронӣ) баста шудааст, тағйир ё бекор карда шавад.

8.3. Ҳама гуна тағйирот ба Маҳсулоти сайёҳӣ, шартҳои дигари дархост оид ба фармоиш, аз ҷумла бекор кардани фармоиш бо мувофиқаи хаттии Тарафҳо пешаки, дар муҳлати то 48 соат пеш аз оғози саёҳат (UTC+5) имконпазир мебошад.

8.4. Ҳар як Тараф ҳуқуқ дорад, ки бинобар тағйироти назарраси ҳолатҳои, ки Тарафҳо хангоми бастанӣ Шартнома зикр кардаанд, тағйир ё бекор кардани Шартномаро тақозо кунад. Тағйироти назарраси ҳолатҳо инҳоянд:

8.4.1. Бад шудани шароити саёҳат (сафар), ки дар Шартнома муайян шудааст;

8.4.2. Тағйир додани санаҳои саёҳат (сафар);

8.4.3. Афзоиши ғайриҷашмдошти арзиши нақлиётӣ;

8.4.4. Имконнопазир будани сафар аз ҷониби Сайёҳ аз сабаби ҳолатҳои ғайриҷашмдошт (беморӣ, рад кардани додани раводид ё дигар ҳолатҳо).

8.5. Дар сурати қатъ гардидани Шартнома бинобар ҳолатҳои ғайриҷашмдошт, ҷуброни зарар мувофиқи сиёсати пардохт ва бекоркунии (Қоидаҳои пардохт ва бар гардонидани маблағ) анҷом дода мешавад.

8.6. Фармоишгар ҳақ дорад аз иҷрои уҳдадорӣҳои худ тибқи Шартнома даст кашад, ба шарт ки ба Иҷроқунанда ҳароҷоти воқеии сарфшударо мувофиқи сиёсати пардохт ва қатъи Шартнома (Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ) пардохт кунад. Иҷроқунанда ҳақ дорад аз иҷрои уҳдадорӣҳои худ тибқи Шартнома танҳо пас аз он ки ба Фармоишгар ҷуброни пурраи талафот пешниҳод карда шавад, даст кашад.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все претензии и споры, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. Претензии, связанные с нарушением условий Договора, предъявляются Заказчиком Исполнителю в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан и в рамках политики оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата денежных средств).

9.2. Претензии по качеству Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной (электронной) форме в течение 24 часов с момента окончания действия Договора (завершения тура) и подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней с даты получения претензии в рамках политики оплаты и отмены (Правила оплаты и возврата денежных средств).

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или иными компетентными органами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу и действует с момента получения Заявки на бронирование Туристского продукта через веб-сайт <http://bunyodtour.tj> или иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

10.2. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как посредством электронной системы веб-сайта <http://bunyodtour.tj>, так и путем обмена документами на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, а также направления электронного документа в виде скан-копии и/или посредством специальные интернет-порталы в формате PDF с официальных адресов (электронной почты), указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».

9. ТАРТИБ ВА МЌҲЛАТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ДАЪВО ВА ҲАЛЛИ БАҲСҲО

9.1. Ҳамаи даъвоҳо ва баҳсҳо, ки Ҳангоми иҷрои Шартнома ба миён меоянд, тавассути гуфтушунид байни Тарафҳо ҳал карда мешаванд. Даъвоҳои марбут ба вайрон кардани шартҳои Шартнома аз ҷониби Фармоишгар ба Иҷроқунанда бо тартиб ва шартҳои пешбиниамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати пардохт ва бекоркунӣ (Қоидаҳои пардохт ва бар гардонидани маблағ) пешниҳод карда мешаванд.

9.2. Даъвоҳо дар бораи сифати Маҳсулоти сайёҳӣ бояд дар давоми 24 соат пас аз анҷоми Шартнома (анҷоми саёҳат) ба Иҷроқунанда хаттӣ (электронӣ) пешниҳод карда шаванд ва дар доираи Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ (Қоидаҳои пардохт ва баргардонидани маблағ) дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аз санаи гирифтани даъво баррасӣ карда мешаванд.

9.3. Агар ҳалли ихтилофот тавассути гуфтушунид ғайриимкон бошад, баҳс тибқи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон ё дигар мақомоти салоҳиятдор тариқи суд баррасӣ карда мешавад.

10. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

10.1. Шартнома аз лаҳзаи дастрас гардидани Дархост оид ба фармоиши Маҳсулоти сайёҳӣ тавассути сомонаи <http://bunyodtour.tj> ё бо дигар воситаҳои пешбиниамудаи ҳамаин Шартнома эътибор пайдо мекунад.

10.2. Тарафҳо тасдиқ мекунанд, ки Шартномаи мазкур ҳам тавассути системаи электронии сомонаи <http://bunyodtour.tj> ва ҳам бо роҳи мубодилаи ҳуҷҷатҳо дар рӯи қоғаз ва бо муҳр ва имзои Тарафҳо, ҳамчунин дастрас кардан бо роҳи электронӣ дар шакли нусхаи сканшуда ва ё тавассути порталҳои махсуси интернетӣ дар шакли PDF тариқи суроғаҳои расмӣ (почтаи электронӣ) дар қисми “Нишонӣ ва имзоҳои Тарафҳо” нишондодашуда басташуда ҳисобида мешавад.

10.3. Аз лаҳзаи бастани Шартномаи мазкур ҳамаи мукотибаҳо ва гуфтушунидҳои пештара, ҳуҷҷатҳо ва маводҳои гуфтушуниди байни

10.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и материалы переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

10.4. Положения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются положениями Гражданского кодекса и иного законодательства Республики Таджикистан.

10.5. Стороны договорились, что как настоящий Договор, так и связанные с ним документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., направленные в электронном виде с официальных адресов электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», имеют юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами.

10.6. Настоящее Соглашение подписано Сторонами в электронном виде в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об электронном документе и электронной подписи».

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ / ТУРОПЕРАТОР:

ООО «БУНЁД-ТУР»

Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Айни, 104, п.я. 734042

Тел: +992 44 6257575; +992 931261134

Эл. почта: info@bunyodtour.tj, booking@bunyodtour.tj,
bunyodtouroffice@gmail.com

ИНН: 010098739

ОГРН: 0110023137

Тарафҳо оид ба масъалаҳое, ки мавзӯи Шартнома мебошанд, эътибори худро қатъ меkunанд.

10.4. Ҳолатҳое, ки дар Шартномаи мазкур пешбинӣ нашудаанд, мутобиқи муқаррароти Кодекси маданӣ ва дигар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарӣ гирифта мешаванд.

10.5. Тарафҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳам Шартномаи мазкур ва ҳам ҳуҷҷатҳои алоқаманд ба он, паёмҳо, хабарҳо, огоҳиномаҳо ва ғайра, ки тариқи суроғаҳои расмӣ почтаи электронӣ дар қисми “Нишонӣ ва имзоҳои Тарафҳо” зикршуда ирсол карда мешаванд, баробар ба ҳуҷҷатҳои дар рӯи қоғаз тартибдодашуда эътибори ҳуқуқӣ доранд ва таъмини иҷрои онҳо барои Тарафҳо ҳатмӣ мебошад.

10.6. Тарафҳо Шартномаи мазкурро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ ва имзои электронӣ” тариқи электронӣ ба имзо расониданд.

11. НИШОНИИ ТАРАФҲО

ИЧРОКУНАНДА / ТУРОПЕРАТОР:

ЧДММ «БУНЁД-ТУР»

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 104, 734042

Тел: +992 44 6257575; +992 915123344

Почтаи эл.: info@bunyodtour.tj, booking@bunyodtour.tj,
bunyodtouroffice@gmail.com

РМА: 010098739

РЯМ: 0110023137

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (в US\$):

Банк: ESKHATA BANK OPENED JOINT STOCK COMPANY
Адрес банка: 135 Gagarin St, Khujand, Tajikistan
Рас./счёт: 20206840100240100138
Корр./счёт: 20402972457071000000
БИК/SWIFT: EJSATJ22XXX

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ БАНК:

Банк: HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN
БИК/SWIFT: EJSATJ22XXX
Рас./счёт: KZ406010071000000199

ЗАКАЗЧИК / КЛИЕНТ:

Подтверждаю свою личность (ФИО, адрес, номер телефона, адрес электронной почты) на основании поданной Заявки на бронирование Туристического продукта. С настоящим Договором ознакомлен(а), принимаю и соблюдаю все его условия. Несу персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Договора.

Подтверждение (подпись): Настоящий Договор (в электронном виде) считается подписанным, вступает в силу и действует с момента подачи Заявки на бронирование Туристского продукта.

НИШОНИИ БОНКӢ (бо US\$):

Бонк: ESKHATA BANK OPENED JOINT STOCK COMPANY
Суроғай бонк: 135 Gagarin St, Khujand, Tajikistan
С/ҳ: 20206840100240100138
С/ҳ корр./счёт: 20402972457071000000
БИК/SWIFT: EJSATJ22XXX

БОНКИ КОРРЕСПОНДЕНТӢ / МИЁНАРАВ:

Бонк: HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN
БИК/SWIFT: EJSATJ22XXX
С/ҳ: KZ406010071000000199

ФАРМОИШГАР / МИЗОҶ:

Ман, шахсияти худро (ному насаб, суроға, рақами телефон, суроғай почтаи электронӣ) дар асоси Дархости пешниҳодшуда барои фармоиши маҳсулоти сайёҳӣ тасдиқ мекунам. Ман, Шартномаи мазкурро хондам, ҳамаи шартҳои онро қабул ва риоя мекунам. Ман шахсан барои риояи талаботи Шартномаи мазкур масъул ҳастам.

Тасдиқ (имзо): Шартномаи мазкур (дар шакли электронӣ) аз лаҳзаи пешниҳоди Дархост барои фармоиши Маҳсулоти сайёҳӣ имзошуда ҳисобида мешавад ва эътибор пайдо мекунад.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, являясь Заказчиком туристских услуг, входящих в Туристический продукт, и уполномоченным представителем лиц (туристов), указанных в договоре и приложениях к нему, даю согласие Туроператору и его уполномоченным представителям на обработку моих данных и данных лиц (туристов), содержащихся в Заявке: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, серия, номер паспорта, иные паспортные данные, указанные в паспорте; адрес проживания и регистрации; домашний и мобильный телефон; адрес электронной почты; а также любых иных данных, относящихся к моей личности и личности лиц, указанных в Заявке, в объёме необходимом для реализации и предоставления туристских услуг, в том числе входящих в состав туристского продукта, сформированного Туроператором, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными данными и данными лиц указанных в Заявке, включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других действий, предусмотренных действующим законодательством Республики Таджикистан, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных

РОЗИГӢ БАРОИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ ШАХСӢ

Ман, ҳамчун Фармоишгари хизматрасониҳои сайёҳӣ, ки дар Маҳсулоти сайёҳӣ дохил мешаванд ва намояндаи ваколатдори шахсоне (сайёҳон), ки дар Шартнома ва замимаҳои он зикр шудаанд, ба Туроператор ва намояндагони ваколатдори он барои коркарди маълумоти худ ва маълумоти шахсоне (сайёҳон), ки дар Дархост чунин зикр гардидаанд, розигӣ медиҳам: насаб, ном, номи падар, сана ва ҷои таваллуд, ҷинс, шахрвандӣ, силсила, рақами шиноснома, дигар маълумоти шиноснома, ки дар шиноснома нишон дода шудаанд; суроғаи истиқомат ва бақайдгирӣ; рақамҳои телефони хона ва мобилӣ; суроғаи почтаи электронӣ; инчунин ҳама гуна маълумоти дигаре, ки ба шахсияти ман ва шахсияти шахсони дар Дархост зикршуда алоқаманд аст, то андозае, ки барои амалӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳӣ, аз ҷумла онҳое, ки дар Маҳсулоти сайёҳии аз ҷониби Туроператор таҳияшуда дохил карда шудаанд, барои ҳама гуна амал (амалиёт) ё маҷмӯи амалҳо (амалиётҳо), ки бо маълумоти шахсии ман ва маълумоти шахсони дар Дархости зикршуда анҷом дода мешаванд, аз ҷумла (бе маҳдудият) ҷамъоварӣ, сабт, систематизатсия, ҷамъгардӣ, нигоҳдорӣ, мушаххаскунӣ (навсозӣ, тағйирдиҳӣ), истихроҷ, истифода, интиқол (паҳнкунӣ, таъмин, дастрасӣ), ифшосозӣ, маҳдудкунӣ, несткунӣ, нобудсозии маълумоти шахсӣ, инчунин анҷом додани ҳама гуна амалҳои дигаре, ки қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, бо истифода аз воситаҳои автоматикунонӣ, аз ҷумла дар шабакаҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ ё бе истифодаи чунин воситаҳо, агар коркарди маълумоти шахсӣ бе истифодаи чунин воситаҳо ба хусусияти амалҳо (амалиётҳо), ки бо маълумоти шахсӣ бо истифода аз воситаҳои автоматикунонӣ анҷом дода мешаванд, мувофиқат кунад, яъне он мувофиқи алгоритми додашуда имкон медиҳад, ки маълумоти шахсии дар васоити моддӣ сабтшуда ва дар картотекаҳо ё дигар маҷмӯаҳои систематикӣ маълумоти шахсӣ мавҷудбуда ва ё дастрасӣ ба чунин маълумоти шахсӣ, инчунин барои интиқоли (аз ҷумла фаромарзӣ) ин

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих персональных данных Туроператору и третьим лицам – партнерам Туроператора.

Я ознакомился(лась) с Политикой конфиденциальности Исполнителя, опубликованной на веб-сайте <http://bunyodtour.tj> Обработка персональных данных осуществляется Туроператором и непосредственными исполнителями услуг в целях исполнения настоящего договора (в том числе, в зависимости от условий договора, в целях оформления проездных документов, бронирования мест в средствах размещения и у перевозчиков, разрешения возникающих претензионных ситуаций, предоставления информации уполномоченным государственным органам (в том числе по запросам судов и органов внутренних дел)).

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною Туроператору персональные данные являются точными и могут обрабатываться Туроператором и его уполномоченными представителями.

Настоящим я даю свое согласие Туроператору направлять мне электронные письма/информационные или рекламные сообщения на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, а также даю согласие на обработку своих персональных данных в указанных целях.

Настоящим подтверждаю, что имею полномочия на предоставление персональных данных лиц, указанных в Заявлении, и обязуюсь возместить Туроператору любые расходы, связанные с отсутствием у меня соответствующих полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями контролирующих органов.

Я согласен с тем, что текст моего согласия на обработку персональных данных, данного мной по своей свободной воле, в

маълумоти шахсӣ ба Туроператор ва шахсони сеюм - шарикони Туроператор.

Ман ба Сиёсати маҳрамияти (конфидентсиалии) Иҷроқунанда, ки дар сомони <http://bunyodtour.tj> интишор шудааст, шинос шудам.

Коркарди маълумоти шахсӣ аз ҷониби Туроператор ва иҷроқунандагони мустақими хизматрасонӣ бо мақсади иҷрои Шартномаи мазкур (аз ҷумла, вобаста ба шартҳои Шартнома, бо мақсади таъмини ҳуҷҷатҳои сафар, фармоиш кардани ҷойҳо дар иншооти истиқоматӣ ва бо интиқолдиҳандагон, ҳалли даъвоҳои пайдошуда, пешниҳоди маълумот ба мақомоти ваколатдори давлатӣ (аз ҷумла бо дархости судҳо ва мақомоти қорҳои дохилӣ)) анҷом дода мешавад.

Ман тасдиқ мекунам, ки маълумоти шахсии ба Туроператор пешниҳодкардаам дақиқ аст ва метавонад аз ҷониби Туроператор ва намоёндагони ваколатдори он коркард карда шавад.

Ман ба Туроператор розигӣ медиҳам, ки ба ман паёмҳои электронӣ/паёмҳои иттилоотӣ ё таблиғоти ба суроғаи почтаи электронӣ ва ё рақами телефони мобилии пешниҳодкардаам фиристад ва ҳамчунин ҷиҳати коркарди маълумоти шахсии худ барои мақсадҳои муайяншуда розигӣ медиҳам.

Ман тасдиқ мекунам, ки салоҳияти пешниҳоди маълумоти шахсии шахсони дар Дархост зикршударо дорам ва уҳдадор мешавам, ки ба Туроператор ҳама гуна хароҷотро, ки бо надоштани салоҳияти мувофиқ ба ман алоқаманданд, аз ҷумла талафоти марбут ба таҳримҳои мақомоти танзимқунанда, ҷуброн намоям.

Ман розӣ ҳастам, ки матни розигии ман барои коркарди маълумоти шахсӣ, ки аз ҷониби ман бо хоҳиши худам, ба манфиати худам ва ба манфиати шахсони дар Дархост зикршуда дода шудааст, дар шакли электронӣ дар пойгоҳи маълумотҳо ва ё дар қоғаз нигоҳ дошта мешавад ва далели додани розигӣ барои коркард ва интиқоли маълумоти шахси ро мувофиқи муқаррароти дар боло зикршуда тасдиқ мекунад ва ман барои дурустии маълумоти шахсии пешниҳодшуда масъулиятро ба дӯш мегирам.

Ин розигӣ барои мӯҳлати номуайян дода мешавад ва метавонад аз ҷониби ман дар вақти дилхоҳ ва дар қисмате, ки ба шахси мушаххас - субъекти маълумоти шахсии дар Дархост зикршуда дахл дорад, аз ҷониби шахси

своих интересах и в интересах лиц, указанных в Заявке, хранится в электронном виде в базе данных и/или на бумажном носителе и подтверждает факт предоставления согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеуказанными положениями и принимаю на себя ответственность за достоверность предоставления персональных данных.

Настоящее согласие дано на неопределенный срок и может быть отозвано мной в любое время, а в части, касающейся конкретного лица – субъекта персональных данных, указанного в Заявке, указанным лицом, путем направления письменного заявления Туроператору по электронной почте.

Адрес Туроператора указан в настоящем Договоре и приложениях к нему.

Настоящим я подтверждаю, что мои права, как субъекта персональных данных, мне разъяснены Туроператором и мне понятны.

Настоящим я подтверждаю, что порядок и последствия отзыва настоящего согласия мне разъяснены Туроператором и мне понятны.

Адрес Заказчика, паспортные данные Заказчика указаны Заказчиком при представлении Заявки и заключении Договора.

Заказчик предоставляет данные субъектов персональных данных, указанные ими при бронировании, и гарантирует наличие согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных на основании полученных от субъектов персональных данных полномочий (Заказчик гарантирует наличие таких полномочий).

Заказчик согласен на получение рекламной и иной информации, в том числе информации об услугах Туроператора и его партнеров, по сетям электросвязи, в том числе с использованием телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также почтовых отправлений и иными способами.

мазкур бо фиристодани дархости хаттӣ ба Туроператор тавассути почтаи электронӣ бекор карда шавад.

Суроғаи Туроператор дар ҳамин Шартнома ва замимаҳои он нишон дода шудааст.

Ман тасдиқ мекунам, ки ҳуқуқҳои ман ҳамчун субъекти маълумоти шахсӣ аз ҷониби Туроператор ба ман фаҳмонда шудаанд ва ман онҳоро фаҳмидаам.

Ман тасдиқ мекунам, ки тартиб ва оқибатҳои бекор кардани ин розигӣ аз ҷониби Туроператор ба ман фаҳмонда шудаанд ва ман оҳоро фаҳмидаам.

Суроға ва маълумоти шиносномаи Фармоишгар аз ҷониби Фармоишгар ҳангоми пешниҳоди Дархост ва бастанӣ Шартномаи мазкур нишон дода шудаанд.

Фармоишгар маълумоти субъектҳои маълумоти шахсиеро, ки ҳангоми фармоиш нишон додаанд, пешниҳод мекунад ва розигии субъектҳои маълумоти шахсиеро барои коркарди маълумоти шахсии онҳо дар асоси ваколати аз субъектҳои маълумоти шахсӣ гирифташуда қафолат медиҳад (Фармоишгар мавҷудияти ҷунин ваколатро қафолат медиҳад).

Фармоишгар розӣ аст, ки ба ӯ тавассути шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, аз ҷумла бо истифода аз телефон, факсимилӣ, алоқаи радиотелефонии мобилӣ, инчунин фиристодаҳои почта ва дигар воситаҳо, маълумоти табиғотӣ ва дигар маълумотро, аз ҷумла маълумот дар бораи хизматрасониҳои Туроператор ва шарикони дастрас карда шаванд.